

1502937-97.2021.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FABIO MARTINS MARSIGLIO

Comarca: Santana de Parnaíba

Foro: Foro de Santana de Parnaíba

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 31/03/2022

... responsabilidade penal do acusado pelo tráfico de entorpecentes.

A grande quantidade, a diversidade e o local dos fatos comprovam, no meu entender, quantum satis, a intenção de tráfico.

12.) Por outro lado, deve ser reconhecida, no caso, a causa de diminuição prevista no §4º do Art.33 da novel Lei de Tóxicos, pois as circunstâncias são favoráveis, não se demonstrando que ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santana de Parnaíba

Foro de Santana de Parnaíba

Vara Criminal

Rua Professor Eugenio Teani, 215, Santana de Parnaíba-SP - cep 06502-025

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502937-97.2021.8.26.0542 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502937-97.2021.8.26.0542

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
(COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -
2345930/2021 - DEL.POL.SANTANA DE PARNAIBA, 22052482 - DEL.POL.SANTANA DE PARNAIBA,
3218/2021 - DEL.POL.SANTANA DE PARNAIBA, 2345930 - DEL.POL.SANTANA DE PARNAIBA,
3218/21/415 - DEL.POL.SANTANA DE PARNAIBA

Autor:

JUSTIÇA PÚBLICA

Réu:

ARTHUR FISCHIER MONTEIRO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FABIO MARTINS MARSIGLIO

Vistos, etc.

1.) Propõe o MINISTÉRIO PÚBLICO AÇÃO PENAL em face de ARTHUR FISCHER MONTEIRO, devidamente qualificado nos autos. Alega o autor que, no dia 20 de dezembro de 2021, às 11h:00min, na Rua Bela Vista, nº 01 -Parque Municipal, Cento e Vinte, Santana de Parnaíba-SP, o réu trazia consigo e guardava, para fins de mercancia

ilícita, 283 porções de maconha, com massa líquida de 490,6 gramas, entorpecente causador de dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

1.1.) Segundo a peça acusatória, Guardas Municipais realizavam patrulhamento pelo local dos fatos quando avistaram um indivíduo transportando uma mochila e uma pasta de plástico transparente.

1.2.) Ao perceber a aproximação dos agentes de segurança, o suspeito, posteriormente identificado como ARTHUR FISCHER MONTEIRO, dispensou os objetos que trazia na via e empreendeu fuga.

1.3.) A fuga do denunciado e suas características pessoais foram reportadas pelos Guardas via rádio, e ARTHUR acabou sendo detido por outra Guarnição.

1.4.) Em abordagem pessoal, nada de ilícito foi encontrado com o denunciado que, ao ser questionado acerca da motivação de sua fuga, permaneceu em silêncio.

1.5.) No interior da mochila abandonada por ARTHUR, no entanto, foram localizadas 283 porções de maconha.

1.5.) Na pasta transparente, também dispensada na via, foram localizados os documentos de identificação do denunciado.

1.6.) Observa-se que a quantidade dos entorpecentes apreendidos e a forma de acondicionamento permitem concluir pela prática do crime de tráfico de drogas.

1.7.) Estaria o réu, portanto, incurso no Art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

2.) Constam do inquérito policial o auto de prisão em flagrante (fls.05/06), o boletim de ocorrência (fls.16/18), o auto de exibição e apreensão (fls.19/20) e o laudo de constatação (fls.21/23).

2.1.) O laudo toxicológico definitivo foi acostado às fls.90/92, quando restou confirmado que a substância apreendida se tratava de maconha.

3.) Notificado (fls.131), o réu apresentou defesa prévia (fls.132), mas, a decisão de fls.136/138 recebeu a denúncia.

4.) Em instrução, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pela acusação (fls.168/169).

4.1.) Interrogado, o réu confessou a prática delitativa aduzindo ser dependente químico e que comprou os entorpecentes apreendidos para usar e vender aos seus amigos durante as festividades de fim de ano (fls.165).

5.) Vieram alegações finais orais, quando a acusação pugnou pela procedência da ação nos termos da denúncia. Na dosimetria da pena, requereu a fixação no mínimo legal, o reconhecimento da confissão e a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado. Ainda, pugnou pela substituição da pena privativa de liberdade, com fixação do regime inicial aberto.

6.) O réu, por seu turno, também pugnou pela fixação da pena no mínimo legal, atenuação da pena pela confissão e conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos e demais benesses legais.

É o relatório.
Fundamento.

7.) A ação é procedente.

8.) Encerrada a instrução, restou comprovado, à exaustão, que o réu trazia consigo e guardava, para fins de mercancia ilícita, 283 porções de maconha, com massa líquida de 490,6 gramas, entorpecente causador de dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

9.) A materialidade do delito restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls.05/06), pelo boletim de ocorrência (fls.16/18), pelo auto de exibição e apreensão (fls.19/20), pelo laudo de constatação (fls.21/23) e pelo laudo toxicológico definitivo, quando restou confirmado que a substância apreendida tratava-se de maconha (fls.90/92), a par da prova oral.

10.) Quanto à autoria, dúvida não há em aponta-la na direção do réu, confesso. Vejamos.

10.1.) Omeuron, guarda municipal, ouvido às fls. 168, aduziu que estavam em patrulhamento, quando avistaram o réu que, ao notar a presença da guarnição, empreendeu fuga, dispensando uma mochila na viela. Em seguida, foram auxiliados por outra guarnição que realizou a prisão do réu. Dentro da mochila estavam alguns pertences do réu, dentre eles roupas e documentos pessoais, e o entorpecente apreendido. Nesta toada temos o depoimento de Cassio, também guarda municipal, ouvido às fls. 169.

10.2.) Consigne-se que o depoimento dos policiais decorre de ato de ofício dos agentes da Lei, pelo que não haveria motivo de não dar crédito a servidores públicos que narram fatos constatados no exercício de suas funções. Neste sentido vem decidindo a jurisprudência nacional:

"O valor de depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes policiais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente." (STF - HC 73518.5 - Rel. Min. Celso de Mello, DJU 18.10.1996).

11.) Bem evidenciada se encontra, portanto, a responsabilidade penal do acusado pelo tráfico de entorpecentes. A grande quantidade, a diversidade e o local dos fatos comprovam, no meu entender, quantum satis, a intenção de tráfico.

12.) Por outro lado, deve ser reconhecida, no caso, a causa de diminuição prevista no §4º do Art.33 da novel Lei de Tóxicos, pois as circunstâncias são favoráveis, não se demonstrando que o réu vivia da prática criminosa ou que integre organização criminosa.

13.) Inexistindo descriminantes e causas de exclusão de culpabilidade a se apreciar,

Decido.

14.) Isto posto e pelo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido do autor, e o faço para CONDENAR o réu ARTHUR FISCHER MONTEIRO como incurso no Art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

Passo a dosar a pena

15.) Observando as diretrizes do artigo 59 e 68 do Código Penal, passo a dosimetria da pena, nenhum aumento sendo devido na primeira etapa.

16.) Agravantes e atenuantes: em face da confissão espontânea, atenuo a pena em 1/6, o que não a retira do patamar legal mínimo, pois impossível fixar a pena aquém ou além dos limites da lei que a cominou.

17.) Causas de aumento e diminuição de pena: diminuo a pena pela causa de diminuição prevista na lei especial em 2/3, pois assim o faço quando as circunstâncias são favoráveis e há confissão plena, fixando-a em a pena em 01 ano e 08 meses de reclusão e 167 dias-multa, esta no mínimo legal.

18.) Destarte, inexistindo outras atenuantes ou agravantes e outras causas de diminuição ou aumento de pena a se aplicar, fixo a pena total do réu ARTHUR FISCHER MONTEIRO em 01 ano e 08 meses de reclusão e 167 dias-multa, calculados na forma acima, tornando-as definitivas.

19.) Regime de cumprimento de pena: aberto ante o montante da pena fixada.

20.) Substituição da pena: tem direito, pois cumpridos os requisitos legais, salientando-se que não há impedimento para que se fixe o regime inicialmente aberto para o cumprimento da pena, já que o objetivo da conversão é evitar o encarceramento, adequando-se ao entendimento do STF, em razão da declaração de inconstitucionalidade das expressões da lei que vedavam a substituição.

20.1.) Deverá prestar serviços à comunidade por prazo análogo, nos moldes definidos na execução; além de pagar mais 167 dias-multa como penas restritivas de direitos.

21.) Apelar em liberdade: tem direito, eis que foi solto no decorrer do processo.

22.) Transitada em julgado, lancem-se o nome do réu no rol dos culpados.

P.R.I.

Santana de Parnaíba, 31 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA